SUPSI

Le istituzioni

Prof. Sabina Loriga

Corso cattedratico modulo Il mondo delle istituzioni

25 settembre 2025

Stato moderno

1. Il monopolio fiscale: la centralizzazione delle imposte dà al sovrano la possibilità di retribuire i suoi fedeli e i suoi servitori in moneta.

2. Il monopolio della violenza, che attribuisce allo Stato il potere militare, lo rende padrone e garante della pacificazione di tutto lo spazio sociale.

La rivoluzione industriale

1a rivoluzione industriale:

a) innovazioni tecnologiche determinano la meccanizzazione delle attività nel settore tessile, minerario, siderurgico e meccanico: introduzione del telaio meccanico idraulico e della macchina a vapore.
b) avvento del sistema di fabbrica: cambiamento radicale nel modo di produzione dei beni manifatturieri. Mentre nell'industrializzazione primitiva (XVI-XVII secoli) le attività manifatturiere erano sparse nelle campagne, nel nuovo sistema industriale gli operai lavorano in fabbrica.

2a rivoluzione industriale:

a) applicazione dell'elettricità
b) invenzione del motore a combustione interna

Processo di industrializzazione implica:

1) urbanizzazione della popolazione
2) istituzionalizzazione della società: diffondersi scuole, eserciti, ospedali, manicomi, prigioni.

La scuola

Il marchese di Condorcet scrive due testi fondamentali - *Cinq mémoires sur l'instruction publique,* 1791; *Rapport sur l'instruction publique,* 1792 -, in cui afferma due principi fondamentali:

- l'istruzione primaria deve essere pubblica, obbligatoria e gratuita: tutti i cittadini, sia maschi che femmine, *devono* accedervi. Per i livelli superiori non deve esservi invece uguaglianza dell'istruzione, che deve valorizzare i talenti, ma uguaglianza di opportunità;

- la scuola deve bandire qualsiasi insegnamento religioso, deve essere laica, basata da una parte sulla trasmissione di capacità professionali utili, contenuti verificabili e metodi razionali e dall'altra sulla formazione civile.

Nei decenni successi, in tutta Europa: progressiva affermazione della scuola gratuita, pubblica, parzialmente obbligatoria.

Nel secolo XX: progressiva estensione dell'obbligo scolastico (fino 16 anni). Passaggio da scuola di élite a scuola di massa. "Scolarizzazione di massa".

Ernest Gellner, *Nazioni e nazionalismo* (1983), Roma, Editori Riuniti, 1992

- La società agricola perpetua la sua cultura attraverso il metodo dell'uno-a-uno: "una famiglia, un'unità parentale, un segmento tribale o un'analoga unità piuttosto piccola prende i singoli bambini nati al suo interno e, inserendoli nella vita comunitaria e obbligandoli a condividerla, usando inoltre alcuni sistemi più specifici come l'addestramento, gli esercizi, le massime, i *rites de passages* e così via, li trasforma in adulti ragionevolmente simili a quelli della generazione precedente".

- In altri termini: "la grande maggioranza della popolazione appartiene ad unità che si autoriproducono, in quanto educano la prole sul campo, cioè impegnandosi direttamente all'interno dei loro ritmi normali di vita e considerando questo compito come parte integrante del mestiere di vivere, senza affidarsi a nessun genere di specialista dell'educazione".

Ernest Gellner, *Nazioni e nazionalismo* (1983), Roma, Editori Riuniti, 1992

- La società moderna privilegia un metodo di apprendimento centralizzato: “il metodo locale è significativamente integrato (o, in casi estremi, del tutto sostituito) da un ente educativo che è separato dalla comunità locale e che si assume il compito di istruire i giovani esseri umani in questione per rimandarli alla fine indietro in una società più vasta dove svolgeranno le loro funzioni”.

- Vale a dire che la società moderna garantisce “che tutti senza eccezione godano dell’insegnamento, che la eso-istruzione diventi norma universale e che nessuno, culturalmente parlando, si rada da solo”.

- Per questo motivo, “alla base dell’ordine sociale moderno non sta il boia, ma il professore. Non la ghigliottina ma il *doctorat d’Etat* è lo strumento principale e il simbolo del potere dello Stato. Il monopolio dell’istruzione legittima è adesso più importante, più decisivo, del monopolio della violenza legittima”.

L'ospedale

- Medioevo: nelle grandi città europee esiste quasi sempre un ospedale, in genere vescovile o conventuale, ospitato in edifici vicini o collegati alla chiesa, che assiste poveri, inabili, anziani, malati, ma anche pellegrini e viandanti.

- Epoca moderna: la gestione dell'ospedale passa dall'autorità religiosa all'autorità civile. Nascono i primi ospedali destinati solo alla cura dei malati. Le altre funzioni di assistenza vengono assunte da altri istituti: la casa di riposo per gli anziani, il brefotrofio per gli orfani, il manicomio per i malati mentali.

L’ospedale moderno

Si tratta di un passaggio fondamentale, che porta a separare i poveri dai malati, la gestione dell’assistenza dalla cura.
Successivamente, si separano i diversi tipi di malati: malati acuti, cronici, convalescenti, “dementi”.

Con la diffusione degli ospedali emerge, nel XX secolo, l’idea del diritto alla salute.
Consapevolezza che la salute va tutelata perché è un “diritto” dell’individuo.
Tutti i cittadini devono essere curati gratuitamente a prescindere dall’età, dal sesso, dalla condizione sociale, dalla religione, ecc.

Il primo manicomio: Narrenturm (la torre dei pazzi), Vienna, 1784



Philippe Pinel (1745-1826)

Considerato come il fondatore della psichiatria moderna.

Convinto che il folle sia un individuo incapace di padroneggiare i propri istinti, pensa che la cura del malato mentale sia possibile solo in un ambiente rigoroso e strutturato, al di fuori di influenze esterne e con la presenza costante di un medico che seguisse l'evoluzione della malattia.

Per questo motivo, fa liberare gli alienati dalle catene, trasformandoli in malati da studiare e curare, a cui occorre garantire condizioni medico-sanitarie adeguate.

Pinel libera gli alienati dalle catene



La psichiatria come espressione umanitaria

Per questo motivo, la nascita della psichiatria è stata a lungo considerata positivamente: come un passaggio dalla crudeltà all'umanitarismo, dall'ignoranza e la superstizione alla scienza.

Cfr.:

- Gregory Zilboorg, *Storia della psichiatria*, Milano, Feltrinelli, 1973.

- Mark S. Micale and Roy Porter, *Discovering the history of psychiatry*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1994.

Il carcere Mamertino, Roma, VII secolo a. C.



La Prigione di Socrate, Atene, IV secolo a.C.



Il carcere

La storia della prigione nell'accezione moderna inizia nel secolo XVIII.

Prima di allora:

- La prigione non era un luogo di punizione. Le forme di punizione erano soprattutto di tipo pubblico: fustigazione, marchio a fuoco, gogna, deportazione in America, impiccagione. La detenzione diventa la forma principale di punizione solo nel corso del XIX secolo.

- Inoltre, non esisteva una polizia, nel senso moderno del termine, in grado di arrestare i criminali.

- La prigione non era separata dal resto: le mura, alte un paio di metri, non impedivano la comunicazione con l'esterno.

Nel XVII secolo emerge l'idea di "trattare" i detenuti: il carcere comincia a essere considerato un luogo transitorio di espiazione per la 'redenzione' del colpevole.

Riformare l'idea di "castigo"

- Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764, delinea un teorema generale per determinare l'utilità di una pena: "perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi".

- John Howard: dopo aver descritto l'estremo degrado, la promiscuità e l'insalubrità delle carceri, elabora piani e istruzioni per la progettazione di carceri moderne, funzionali e salubri.

- Jeremy Bentham progetta un carcere ideale, il Panopticon: una struttura che permette a un unico sorvegliante di osservare tutti i detenuti senza permettere a questi di capire se siano in quel momento controllati o no.

Si passa dall'esibizione spettacolare delle pene e dei supplizi, e dalla brutalità della prigione medievale, a una struttura che mira al recupero del colpevole.

Il Panopticon di Bentham, 1791



La prigione di Walnut Street, Filadelfia, , 1773-1838



Michael Ignatieff, *Le origini del penitenziario : sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese*, Milano, Mondadori, 1982

Nel 1877 i principali elementi del sistema carcerario moderno sono stati istituiti:

- la gestione delle carceri è centralizzata;
- le impiccagioni pubbliche sono sostituite con esecuzioni entro le mura delle prigioni (sono annunciate con una bandiera nera sopra la prigione);
- la detenzione è diventata la punizione per tutti i delitti, eccetto gli omicidi;
- sono allestiti archivi criminali con fotografie e incartamenti;
- si è affermato il principio di separare i giovani delinquenti dagli adulti.

Il senso del processo di istituzionalizzazione

Questione di fondo: il processo di istituzionalizzazione rappresenta un miglioramento, un progresso? Oppure una forma di controllo più accentuata?

Cesare Beccaria: la scoperta della giustizia

https://www.raiplay.it/video/2014/11/Il-tempo-e-la-Storia---Cesare-Beccaria-la-scoperta-della-giustizia-del-11112014-5648896e-419d-4440-9b06-9d9c232215ee.html

Amnesty international, La pena di morte nel mondo:

https://www.amnesty.it/la-pena-morte-nel-mondo/